

מסורת הש"ס

^[א] שנת קלג. פסחים פא.;
‏^[ב] סוטה נח.;
‏^[ג] וכן במו"ד דחולין ט: ד"ה התם;

‏

נוסחת הריב"ן

[א] מאי: [ב] להחזיקן: [ג] אחד ואחד: [ד] שלשים יום ואין צדן כלום דנזיר טמא יכול לעשות תגלחת טומאה וקרצן טומאה ואפילו לאחר כמה ימים הס"ד ואח"כ מה"ד ומביאין סו': [ה] טומאה דלחמולו ונגמגוס האלן: [ו] כספק: [ז] כי סוטה דליכא אלא תרי בעל ונבעלת: [ח] דלא ידע:

‏

הגהות הב"ח

[א] רש"י ד"ה איבעיא וכו' דנין באן ק"ו היכי: [ב] ד"ה אמר רבב וכו' אלא תרי הס"ד ותיבות בעל ונבעלת נמחק:

‏

גליון הש"ס

תוס' ד"ה וסופרין שלשים יום. כ"ון זה שייך לקמן דף נט ע"ב:

‏

הגהות מהר"ב רעשבורג

[א] רש"י ד"ה אמר רבב וכו' האו בלגד וכו' אלא תרי כסוטה דליכא אלא תרי בעל ונבעלת כ"ל: [ב] תורה"י עלם וכו' מה שהוא מטמא על כל אדם צאהל וכו' כ"ל אי"מ: [ג] ד"ה וסופרים וכו' וקרצן טומאה כספק. כ"ב ע"י אי"מ:

‏

מוסף רש"י

עצם כשעורה הלכה וכו'. שהיה ר"ע דן קל וחומר מניין לרביעית דס התם שהזיז מגלח על אהלם, ק"ו מה שעס כשעורה שאינו מטמא צאהל מזר מגלח על מגעו ומשא, רביעית דס דמטמאה צאהל, דכתיב ועל כל נפש מת לא יבא, איז דין שהזיז מגלח עליה, ואמר ליה רבי אליעזר עקיבא שעס כשעורה הלכה למשה מסיני שהיא מזר מגלח עליה ורביעית דס אמה צא ללמוד ממונה בק"ו ואין דנין קל וחומר מהלכה, דלא ניתנה תורה שבעל פה לידרש כ"ג מדות (שבח קרב). אן: שעס כשעורה שהזיז מגלח על מגעו ומשאה הלכה למשה מסיני ואין דנין קל וחומר מהלכה אלא מדבר הכמוצ בתורה (פסחים א9). הדרן עלך בהן גדול

בהן גדול פרק שביעי נזיר

גב' איבעיא להו. איהאי דקאמרי צמתני ר' אליעזר ור' יהושע דאין דנין (א) ק"ו היכי קאמרי מי אמרינן ועס כשעורה הלכה למשה מסיני דנזיר מגלח עליו ורביעית דס קל וחומר מעטס כשעורה דנזיר מגלח עליו ואין דנין קל וחומר מהלכה אי

לאו צמידי דתרווייהו גמירי לה מקרא הלכה למשה מסיני דמטמא את האדם צאהל ועטס כשעורה קל וחומר כלומר ומעטס כשעורה קא גמרינן קל וחומר דצרביעית דס יהא מזר מגלח וקאמר ליה אין דנין ק"ו מהלכה שאין למידין קל וחומר ממדי דלא גמירי לה אלא מהלכה אי לאו דאמיא ליה מן המקרא: **ס"ש** **ועס כשעורה [הלכה]**. שהזיז מגלח עליו ורביעית דס קל וחומר ואין דנין קל וחומר מהלכה:

‏

הדרן עלך בהן גדול

‏

שני נוזרים. שקיבלו עליהם מזרות ציחד: **שאמר להן אחד ראיתי אם אחד מכס שנטמא**.

ה"ז נאמן צלהחזיקן צחוקת טומאה כל זמן שאין מכחיşין אותו דהא או הודע אליו חטאתו כתיב (ויקרא ד) (או הודע אליו) מכל מקום: **ואינו יודע איזה מכס**. משלימין למירותן ומגלחין ומביאין קרבן טומאה וקרצן טהרה צשותפות: **ואומר**. אחד מהן: **אם אני הוא כו'**. ועדיין אינן מותרין לשמות ציין לפי שיכול לומר על כל אחד ג] שמא טמא היה ותגלחתו שגילה עכשיו היא תגלחת טומאה אלא חוזרין וסופרין עוד שלשים יוסד] ומביאין קרבן טהרה בלגד מן השותפות: **ואומר**. אחד מהס אם אני הוא הטמא קרבן טומאה ס] היה שלי וקרצן טהרה שלן חה של עכשיו קרבן טהרה כו' ומעכשיו מותרין לשמות ציין: **גב' אצל הכא**. כיון דהוו תלתא שנים נוזרים והאי דקאי גצייהו אע"ג דקיימי צרה"י הויא ליה ס] ספק טומאה צרה"ר דספיקו טהור: **אמר רבה צר רב הונא**. כגון דקאים א] האחד בלגד ואומר ראיתי טומאה שזרקא לציניכס מצפנים דלא הוו להו אלא תרי ס] (ב) כבועל ונבעלת: **דיקא נמי**. דלא קאי צהדייהו דקאמר ואינו יודע דאילו הוה קאי צהדייהו אי אפשר דלא ס] הוה ידע:

וקא הוא כלומר וציאו שניהס קרבן טהרה והא ספק טומאה צרשות הרצים דמטהרינן נמי מסוטה גמרינן לה ולא ילפינן אלא דצר שאפשר להיות והכא צודאי אחד טמא ויש לומר דספק טומאה צרה"ר מוקמינן אחזקתיה וילפינן ליה מקרא פרק קמא דחולין (דף י:) להעמיד כל דצר אחזקתיה אף על גב דודאי אחד טמא כיון דלא ידעינן ליה ואף על גב דצפרק קמא דחולין (ג"י טז) למאי דקא סלקא דעתיה קאמר התם הילכתא גמירי לה ומשמע התם דספק טומאה צרשות הרצים לאו משום חזקה אלא נגמר מסוטה צמסקנא לא קאי הכי וצמקוס אחר [צריש מסכת נדה] מפורש צאורך:

הוא כלומר וציאו שניהס קרבן טהרה והא ספק טומאה צרשות הרצים דמטהרינן נמי מסוטה גמרינן לה ולא ילפינן אלא דצר שאפשר להיות והכא צודאי אחד טמא ויש לומר דספק טומאה צרה"ר מוקמינן אחזקתיה וילפינן ליה מקרא פרק קמא דחולין (דף י:) להעמיד כל דצר אחזקתיה אף על גב דודאי אחד טמא כיון דלא ידעינן ליה ואף על גב דצפרק קמא דחולין (ג"י טז) למאי דקא סלקא דעתיה קאמר התם הילכתא גמירי לה ומשמע התם דספק טומאה צרשות הרצים לאו משום חזקה אלא נגמר מסוטה צמסקנא לא קאי הכי וצמקוס אחר [צריש מסכת נדה] מפורש צאורך:

פרק שביעי נזיר

נז.

עצם כשעורה ה"כבה. דנזיר מגלח עליו דמקרא לא אחי דכתיבי על כל נפשות מת] לא יבא מידי דמיטמא צציהא ורביעית דס צעי לאגמורי מיניה מק"ו: או דילמא רביעית דס הלכה. מה שהוא מטמא ב] צאהל דלית להו נפשות² מת לרביעית דס דלדצרה משמע דס חצי לוג שהוא שיעור שתי נפשות והלכה למשה מסיני הוא דמטמא צאהל צרביעית: ועטס כשעורה קל וחומר. כלומר מעטס כשעורה צעי ללמוד שיגלח על אהל רביעית דס: ואין דנין קל וחומר מהלכה. פי' מכח חומר שהוא הלכה למשה מסיני לא נעשה קל וחומר ת"ש רביעית דס קל וחומר ועטס כשעורה הלכה:

הדרן עלך בהן גדול

שני נוזרים שאמר להם אחד וכו'. לריך לומר שהן שותקין שאס היו מכחיşין אותו לא היה נאמן כדאמר' צקיודשין צפ' האומר (ד' סה:) עד אחד צהכחשה מי מהימן: **בגל"חין ומביאין קרבן טומאה וקרצן טהרה ואומר**. לאו דוקא נקט ואומר אלא זה יקרב לשס מי שהוא חה יקרב לשס מי שהוא: **אם אני הוא הטמא קרבן טומאה**. שנעשה כצר שלי וקרצן טהרה שנעשה כצר שלן (וחה קרבן טהרתי):

ס]וספרין שלשים יום ומביאין קרבן. צשותפות: קרבן טומאה. חטאת העוף ועולת העוף אצל אשס לא מייתי על הספק ג]וקרבן טומאה כספק. עולת העוף תהא נדצה ומטאת ספק ולא תאכל ואשס שאינו מציא אינו מעכבו כרצנן דפרק ג' (לעיל דף יח:): וחכמים לאומרים הציא חטאתו ולא הציא אשמו מונה ועריין אסורין לשמות ציין וליטמאות למתים ולכן

סופרים עוד שלשים יוס: **באומר ראיתי שנזרקא טומאה ביניכם**. והוא עומד מרחוק דהוי ספק טומאה צרשות היחיד ואס תאמר אס כן יציא כל אחד קרבן טומאה ודאי דכל ספק טומאה צרשות היחיד שורפין עליה [תרומה] ויש לומר דלא גמירי מסוטה אלא דצר שאפשר להיות כסוטה דאפשר שנטמאת אצל הכא לא אפשר לעמאות שניהס דודאי אחד טהור ואס תאמר אס כן מאי פריך מעיקרא והא ספק טומאה צרשות הרצים אלא דמטהרינן נמי מסוטה גמרינן לה ולא ילפינן אלא דצר שאפשר להיות והכא צודאי אחד טמא ויש לומר דספק טומאה צרה"ר מוקמינן אחזקתיה וילפינן ליה מקרא פרק קמא דחולין (דף י:) להעמיד כל דצר אחזקתיה אף על גב דודאי אחד טמא כיון דלא ידעינן ליה ואף על גב דצפרק קמא דחולין (ג"י טז) למאי דקא סלקא דעתיה קאמר התם הילכתא גמירי לה ומשמע התם דספק טומאה צרשות הרצים לאו משום חזקה אלא נגמר מסוטה צמסקנא לא קאי הכי וצמקוס אחר [צריש מסכת נדה] מפורש צאורך:

דקתני וזמא ולא חשו על מה שהקריב קרבנותיו לחצאין: באומר ראיתי שנזרק טומאה ביניכם. שהיה מרוחק מהם ד' אמות דהשתא לא הוו אלא תרי דהר"ל ספק טומאה ברשות היחיד:

(א) דיבור זה סובב על סופא דסופרים ל' יוס שנים ומביאין קרבן טהרה וכו'. (ב) דבור זה שייך למתני דלקמן (דף נט ע"ב) צמת אחד מהן וכו' דהתם מציאין קרבן טומאה מספק וע"ז סובב והולך דכרי רצינו וע"י בגליון הש"ס.

עין משפט ונר מצוה

א א מו"י פ"ט מהלכות מזרות הלכה יד:

ב ב ג מו"י שס הל' טז ופ"ד מהלכות אצות הטומאה הל' א ופט"ו שס הלכה ח ופט"ו שס הלכה א:

ג ד מו"י פ"ט מהלכות מזרות הלכה טז:

‏

הגהות הרוסופות

1. צ"ל על נפש מת. 2. צ"ל על כל נפשות.

‏

פי' הרא"ש

איבעיא להו עצם כשעורה הלכה. דנזיר מגלח עליו דמקרא לא אחי דכתיב על כל נפשות מת לא יבוא דמשמע דלא הוזהר אלא על דבר שטמא באהל ורביעית דהיינו בעי לאגמורי מניה בק"ו וקא"ל ר"א אין כאן ק"ו משום דאין דנין ק"ו מדבר (שאינו) [שהוא] הלכה: או דלמא רביעית דס הלכה מה שהוא מטמא באהל דכתיב על כל נפשות מת דמשמע שיעור יב' נפשות דהיינו ב' רביעים: ועצם כשעורה ק"ו ואתה בא ללמוד רביעית דס מעצם כשעורה מתוך חומרא שיש ברביעית דס שטמא באהל משא"כ בעצם כשעורה וקא"ל אין דנין ק"ו מהלכה. פי' מתוך חומרא אהל שיש ברביעית דס שבא מהלכה:

סליק פירקא

פ"ח ב' נוזרים שאמר להם אחד וכו' ומיירי שהם שותקים שאם היו מכחישים אותו לא היה נאמן כדאיתא בקידושין כל האומר דעד א' בהכחשה לא מהימן: מגלחים ומביאים וכו' לאחר שיכלו ל' יום שלהם: אם אני הוא הטמא קרבן טומאה ס] שנעשה כבר הוא שלי וקרצן טהרה שנעשה מכבר] הוא שלי: וסופרים (ג) שלשים יום מיום שנזר הב' : וקרצן טומאה בספק היינו חטאת העוף הבאה על הספק ואינה נאכלת. מביא חטאת העוף לספק טומאה נזיר ואשס לא מייתי כרצנן דאמרי לעיל הביא חטאתו ולא הביא אשמו מונה. נמצא זה מביא קרבנותיו לחצאי אם נזיר טהור הוא דעולה ראשונה היתה חובה ועתה הוא מקריב חטאת ושלמים והודו חכמים לדברי בן

והוא חשו על מה שהקריב קרבנותיו לחצאין: באומר ראיתי שנזרק טומאה ביניכם. שהיה מרוחק מהם ד' אמות דהשתא לא הוו אלא תרי דהר"ל ספק טומאה ברשות היחיד:

(א) דיבור זה סובב על סופא דסופרים ל' יוס שנים ומביאין קרבן טהרה וכו'. (ב) דבור זה שייך למתני דלקמן (דף נט ע"ב) צמת אחד מהן וכו' דהתם מציאין קרבן טומאה מספק וע"ז סובב והולך דכרי רצינו וע"י בגליון הש"ס.